



SIMULADO GRATUITO DIREITO PENAL

**Questões Originais e
Comentadas**

MENSAGEM AO FUTURO OPERACIONAL

Parabéns por escolher o caminho da disciplina e por confiar no método da Mercer Concursos.

Sabemos que a jornada de quem estuda para as forças de segurança é solitária e, muitas vezes, exaustiva. Este material não foi criado por uma inteligência artificial genérica ou por uma grande editora que apenas replica provas antigas. Este caderno foi desenhado por quem conhece o "chão da praça", por quem compreende o rigor técnico exigido pela banca e a importância de antecipar as "ratoeiras" legislativas.

Ao adquirir este simulado de questões inéditas, você está dando um passo essencial para se diferenciar da massa. Enquanto muitos se limitam a decorar questões batidas, você está aqui treinando com cenários que a banca ainda não apresentou, mas que apresentará no dia da prova.

Utilize este material com estratégia. Analise os teus erros, estude os comentários e não desista perante uma questão difícil. É no treino duro que se forja o combate fácil.

Estamos juntos nesta missão. Vemo-nos na sua posse.

Equipe Mercer Concursos

"Missão dada é missão cumprida."

[Instagram](#)

[Nosso site](#)

AVISOS LEGAIS E TERMOS DE UTILIZAÇÃO

1. Propriedade Intelectual (Copyright) Este material é protegido pela **Lei dos Direitos Autorais**. Todo o conteúdo — incluindo as questões inéditas, a estrutura pedagógica e os comentários técnicos — é de **propriedade exclusiva da Mercer Concursos**.

- Proibição: É **terminantemente proibido** o compartilhamento, revenda, distribuição em grupos de WhatsApp/Telegram ou qualquer forma de reprodução total ou parcial deste PDF sem autorização prévia.
- Monitorização: Este arquivo pode conter identificadores digitais (rastreo) vinculados ao CPF do comprador. A pirataria é **crime** e será tratada judicialmente.

2. **Isonção de Responsabilidade** (Disclaimer): Embora este simulado tenha sido elaborado com base no edital vigente e na jurisprudência mais recente, a sua utilização é uma ferramenta de apoio ao estudo.

- O conteúdo não garante a aprovação no concurso. O sucesso depende da dedicação individual e da cobertura integral do edital.
- As questões inéditas representam a interpretação técnica do autor sobre possíveis abordagens da banca e não possuem vínculo oficial com a instituição organizadora do concurso.

3. **Atualização Legislativa**: O mundo jurídico é dinâmico. O autor esforça-se por manter o material atualizado até à data da sua publicação. Recomenda-se que o candidato acompanhe eventuais retificações de edital ou alterações legislativas de última hora nos canais oficiais.

4. Instruções de Simulação Para obter o máximo proveito deste material, recomenda-se:

- Resolver as questões sem consultas prévias.
- Controlar o tempo médio de 3 minutos por questão.
- Consultar o gabarito comentado apenas após finalizar o bloco de questões.

Questão 01. (Teoria do Crime / Culpabilidade)

Tício, cidadão holandês em sua primeira semana de visita ao Brasil, acredita piamente, devido à cultura de seu país de origem e à falta de informação específica em guias turísticos que leu, que o consumo de determinada substância entorpecente em locais públicos é conduta permitida e irrelevante para o Direito Penal brasileiro. Ao ser abordado por autoridade policial, Tício não demonstra qualquer resistência, explicando sua convicção baseada na premissa de que agia dentro da legalidade. No que tange ao Erro de Proibição e à Culpabilidade, assinale a alternativa **correta**:

- A) O erro de Tício recai sobre um elemento constitutivo do tipo legal, configurando erro de tipo essencial, o qual exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposos, se previsto em lei.
- B) Caso o erro de Tício seja considerado evitável, a pena será mantida em seu patamar integral, uma vez que o desconhecimento da lei é inescusável conforme o art. 21 do Código Penal.
- C) Tratando-se de erro de proibição direto, se este for considerado inevitável pelas circunstâncias do caso concreto, haverá a exclusão da culpabilidade por ausência de potencial consciência da ilicitude, ficando o agente isento de pena.
- D) O erro de proibição, quando vencível, atua como causa de diminuição de pena de um sexto a um terço, mas não altera a estrutura do crime, que permanece sendo fato típico e ilícito, embora com culpabilidade reduzida.
- E) A legislação penal brasileira adota a teoria limitada da culpabilidade, tratando todo erro que recai sobre a ilicitude como erro de tipo permissivo, excluindo o dolo e a culpa se invencível.

Questão 02. (Iter Criminis)

Mévio, com o intuito de subtrair valores de um cofre de alta segurança em uma repartição pública, desativa os alarmes e penetra no recinto. No momento em que inicia a perfuração da porta do cofre com um maçarico, ouve ruídos externos e, por medo de ser capturado — embora ainda não houvesse qualquer cerco policial — decide interromper a execução e fugir do local sem levar absolutamente nada. Sobre a conduta de Mévio, assinale a alternativa **correta**:

- A) Configura-se a desistência voluntária, respondendo o agente apenas pelos atos já praticados, o que pode incluir a invasão de domicílio ou dano, mas exclui a tentativa de furto qualificado.
- B) Trata-se de arrependimento eficaz, visto que o agente impediu voluntariamente que o resultado se produzisse após ter esgotado todos os meios de execução ao seu alcance.
- C) Ocorreu tentativa de furto qualificado, pois a interrupção da execução deu-se por razões alheias à vontade do agente (o medo da captura provocado pelos ruídos externos).
- D) O instituto aplicável é o arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP, que exige a reparação do dano ou restituição da coisa até o recebimento da denúncia, reduzindo a pena de um a dois terços.
- E) A conduta é atípica quanto ao patrimônio, pois o iter criminis foi interrompido antes do início dos atos executórios, permanecendo o fato na fase de atos preparatórios impuníveis.

Questão 03. (Crimes contra a Pessoa / Homicídio)

Analisar as assertivas abaixo sobre o crime de homicídio e marcar a opção que indica as corretas:

- I. No homicídio privilegiado, a redução de pena de um sexto a um terço é uma faculdade do juiz, que analisará a conveniência política da aplicação conforme a periculosidade do agente.
- II. O feminicídio, por ser uma qualificadora de ordem subjetiva, é incompatível com o homicídio privilegiado, conforme entendimento sumulado do STJ.
- III. Na hipótese de homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima.
- IV. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal, mas se for preordenada, atua como agravante genérica.

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) Todas estão corretas.

Questão 04. (Crimes contra o Patrimônio / Extorsão vs. Roubo)

Caio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, aborda a vítima e exige que esta entregue o cartão bancário e a respectiva senha. Após obter os dados, Caio mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade por duas horas dentro do veículo, tempo necessário para que ele realize saques em diversas caixas eletrônicas. Diante do cenário exposto e da jurisprudência do STJ:

- A) Caio cometeu o crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, sendo a entrega da senha considerada mero exaurimento do crime patrimonial.
- B) A conduta configura o crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima (sequestro relâmpago), previsto no art. 158, § 3º, do CP, uma vez que a colaboração da vítima era indispensável para a obtenção da vantagem.
- C) Ocorre concurso material entre o crime de roubo (pela subtração do veículo e pertences) e o crime de extorsão (pela exigência da senha e realização dos saques).
- D) Trata-se de crime único de extorsão, pois a restrição da liberdade foi inferior a 24 horas, o que afasta a qualificadora e permite a aplicação da causa de aumento do roubo por analogia in bonam partem.
- E) A conduta é tipificada como extorsão mediante sequestro (art. 159), pois a liberdade da vítima foi utilizada como condição ou preço do resgate (os saques bancários).

Questão 05. (Prazos e Prescrição - Literalidade)

De acordo com as normas vigentes no Código Penal sobre a extinção da punibilidade, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 do CP, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.
- B) Prescreve em 20 (vinte) anos a pretensão punitiva se o máximo da pena é superior a 12 (doze) anos.

- C) São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
- D) A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada.
- E) A prescrição da pretensão retrospectiva (ou retroativa) pode ter por termo inicial data anterior à publicação da sentença ou da denúncia, desde que haja trânsito em julgado para a acusação.

Questão 06. (Concurso de Pessoas / Teoria do Domínio do Fato)

No que tange ao concurso de pessoas e à cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º do CP), se um dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Sobre o tema, é **correto** afirmar:

- A) O Código Penal brasileiro adotou a Teoria Monista (ou Unitária) como regra, porém mitigada, admitindo exceções como a referida cooperação dolosamente distinta.
- B) A Teoria do Domínio do Fato, amplamente utilizada em casos de criminalidade organizada, permite a condenação de qualquer gestor pela simples posição hierárquica, independentemente da comprovação do poder de mando no fato concreto.
- C) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, são puníveis mesmo que o crime não chegue, ao menos, a ser tentado.
- D) Se a participação for de menor importância, a pena pode ser reduzida de um terço a dois terços, obrigatoriamente.
- E) As circunstâncias e as condições de caráter pessoal sempre se comunicam aos coautores e partícipes, mesmo quando não são elementares do crime.

Questão 07. (Crimes contra a Administração Pública)

O funcionário público que, em razão de suas funções, mas fora delas, ou antes de assumi-las, exige, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida, comete o crime de:

- A) Corrupção Passiva, cuja pena é de reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.
- B) Prevaricação, por retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
- C) Concussão, tipificado no art. 316 do Código Penal, punido com reclusão de 2 a 12 anos e multa.
- D) Excesso de Exação, se a exigência recair sobre tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido.
- E) Condescendência Criminosa, por indulgência com o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo.

Questão 08. (Lei Penal no Espaço e no Tempo)

Considere que uma lei X define determinada conduta como crime com pena de 2 a 4 anos. Durante o processo judicial, entra em vigor a lei Y, que aumenta a pena para 3 a 6 anos. Antes da sentença, entra em vigor a lei Z, que descriminaliza a conduta (abolitio criminis). Posteriormente, uma lei W restaura a criminalização com pena de 1 a 2 anos. Com base no princípio da extraatividade da lei penal, deve o juiz aplicar:

- A) A lei W, por ser a lei mais benéfica entre todas as que preveem pena para o delito (lex mitior).
- B) A lei X, pois era a vigente ao tempo da ação ou omissão (tempus regit actum).
- C) A lei Z, pois a abolitio criminis faz cessar a execução e os efeitos penais da sentença condenatória, sendo norma de ordem pública e retroativa.
- D) A lei Y, se o crime for de natureza permanente e sua vigência tiver ocorrido antes da cessação da permanência, conforme Súmula 711 do STF.
- E) O juiz deverá realizar uma combinação de leis (lex tertia), aplicando o preceito primário da lei X com o preceito secundário da lei W.

Questão 09. (Crimes contra a Dignidade Sexual / Importunação vs. Estupro)

Com as alterações trazidas pela Lei nº 13.718/2018, o cenário dos crimes sexuais foi alterado. Sobre o tema, marque a alternativa **correta**:

- A) A ação penal nos crimes contra a dignidade sexual é, como regra geral, pública condicionada à representação, salvo se a vítima for menor de 18 anos ou vulnerável.
- B) Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da idade da vítima.
- C) O crime de importunação sexual (art. 215-A) é subsidiário em relação ao crime de estupro, sendo aplicado quando o ato libidinoso não é praticado mediante violência ou grave ameaça.
- D) A satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente configura crime de estupro, ainda que não haja contato físico entre o autor e a vítima.
- E) O crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente é crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, e não admite a forma culposa.

Questão 10. (Causas de Extinção da Punibilidade / Escusas Absolutórias)

No que tange às escusas absolutórias previstas nos artigos 181 e 182 do Código Penal, referentes aos crimes contra o patrimônio, analise as afirmativas:

- I. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos no título dos crimes contra o patrimônio em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal.
- II. As escusas absolutórias não se aplicam se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.
- III. A isenção de pena prevista no art. 181 estende-se ao estranho que participa do crime (coautor ou partícipe).
- IV. Se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as escusas absolutórias não se aplicam.

Estão **corretas**:

- A) I e II apenas.
- B) II e IV apenas.
- C) I, II e IV apenas.
- D) II, III e IV apenas.
- E) Todas as assertivas estão corretas.

Gabarito Comentado

Questão 01: C.

O erro de proibição direto recai sobre a norma proibitiva. Quando o agente, dadas as circunstâncias, não tem como saber que a conduta é ilícita (erro inevitável ou escusável), a lei brasileira determina a exclusão da culpabilidade por ausência de potencial consciência da ilicitude, resultando na isenção de pena.

A: O erro de Tício não é sobre os dados do tipo (fato), mas sobre a ilicitude da norma. Portanto, é erro de proibição, não erro de tipo.

B: Se o erro for evitável (vencível), a pena não é mantida integralmente; ela deve ser reduzida de um sexto a um terço.

D: Embora a fração de redução esteja correta para o erro vencível, a alternativa peca ao dizer que a culpabilidade é apenas "reduzida". No erro de proibição evitável, a culpabilidade permanece, mas a pena é atenuada por política criminal.

E: O Brasil adota a Teoria Limitada da Culpabilidade, mas esta trata o erro sobre discriminantes putativas (fato) como erro de tipo, enquanto o erro sobre a existência ou limites da norma (direito) é erro de proibição.

Questão 02: A.

Mévio ainda estava na fase de execução (perfurando o cofre) e decidiu parar por "medo", mas de forma livre, sem que houvesse uma barreira física ou policial impedindo-o. A doutrina clássica chama isso de Ponte de Ouro: o agente interrompe a execução voluntariamente e responde apenas pelo que já fez (invasão/dano).

B: O arrependimento eficaz exige que a execução tenha terminado e o agente atue para impedir o resultado. Mévio parou durante a execução.

C: A tentativa exige circunstâncias alheias à vontade. O medo interno, sem cerco policial real, configura voluntariedade na desistência, afastando a tentativa.

D: Arrependimento posterior exige crime consumado sem violência/grave ameaça e reparação do dano. O crime de furto não se consumou.

E: Perfurar o cofre com maçarico já é ato executório claro do crime de furto qualificado, não mero ato preparatório.

Questão 03: B.

A assertiva III reproduz a majorante do homicídio culposo (Art. 121, § 4º). A IV está correta pois a embriaguez voluntária não exclui imputabilidade (Teoria da Actio Libera in Causa), e a preordenada (beber para matar) é agravante (Art. 61, II, "I").

I: O privilégio (Art. 121, § 1º) é um direito subjetivo do réu; se presentes os requisitos, o juiz "deve" reduzir a pena, não é mera faculdade política.

II: O STJ consolidou que o feminicídio (natureza objetiva) é compatível com o privilégio (natureza subjetiva).

Questão 04: B.

O fator decisivo para diferenciar Roubo de Extorsão é o comportamento da vítima. Se o agente precisa da colaboração ativa (entregar senha que o ladrão não teria como obter sozinho), é extorsão. Como houve restrição da liberdade para isso, aplica-se o Art. 158, § 3º.

A: No roubo, o agente subtrai independentemente da vontade da vítima. A senha bancária exige o "fazer" da vítima.

C: A jurisprudência majoritária evita o concurso material aqui para não incorrer em bis in idem, tipificando a conduta complexa como extorsão qualificada.

D: O limite de 24 horas para a restrição da liberdade é um marco temporal específico do crime de Extorsão mediante Sequestro. No caso do "Sequestro Relâmpago" (Art. 158, § 3º), a lei exige apenas que a restrição seja "condição necessária" para a obtenção da vantagem. Além disso, a analogia in bonam partem é incabível aqui, pois existe tipo penal específico e oneroso para a conduta.

E: Na extorsão mediante sequestro (Art. 159), a liberdade é trocada por um resgate pago por terceiros. Aqui a própria vítima é espoliada durante a restrição.

Questão 05: E.

A alteração da Lei nº 12.234/2010 vedou a prescrição retroativa com termo inicial anterior à denúncia ou queixa. Portanto, não se pode mais usar o tempo entre o crime e o recebimento da peça acusatória para contar prescrição retroativa.

A, B, C, D: Seguem rigorosamente os Artigos 109, 110, 114 e 115 do CP. Destaque para a redução de prazo para menores de 21 e maiores de 70 (Art. 115).

Questão 06: A.

O CP adota a Teoria Monista (todos respondem pelo mesmo crime), mas mitigada por exceções que individualizam a conduta, como a cooperação dolosamente distinta (Art. 29, § 2º).

B: A Teoria do Domínio do Fato exige que o gestor tenha controle efetivo do curso causal do crime, não basta apenas ocupar cargo de chefia.

C: Atos preparatórios (ajuste/instigação) só são puníveis se o crime for ao menos tentado (Art. 31).

D: Na participação de menor importância, a redução é de um sexto a um terço (Art. 29, § 1º).

E: Circunstâncias pessoais só se comunicam se forem elementares do crime (Art. 30).

Questão 07: C.

O verbo núcleo da Concussão (Art. 316) é EXIGIR. O crime se consuma com a exigência da vantagem indevida, independentemente do recebimento efetivo.

A: Na Corrupção Passiva (Art. 317), os verbos são solicitar, receber ou aceitar promessa. Jamais exigir.

B: Prevaricação foca no retardamento de ato de ofício para satisfazer interesse pessoal.

D: O Excesso de Exação é uma forma específica de concussão voltada a tributos.

E: A Condescendência Criminosa (Art. 320 do CP) ocorre quando o funcionário público deixa de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, por sentimento de indulgência. O enunciado descreve a conduta de exigir vantagem, o que é o núcleo do crime de concussão, não tendo qualquer relação com a omissão por "pena" de um colega.

Questão 08: C.

A abolitio criminis (Lei Z) é uma norma de ordem pública que faz cessar todos os efeitos penais. Mesmo que uma lei posterior (Lei W) criminalize novamente a conduta, ela não pode retroagir para atingir fatos passados que foram "perdoados" pela lei descriminalizadora.

A: A Lei W, embora preveja pena menor (1 a 2 anos), é uma novatio legis in pejus em relação à Lei Z. Uma vez que a Lei Z descriminalizou a conduta (abolitio criminis), o Estado perdeu o direito de punir. A lei posterior que volta a criminalizar o fato jamais pode retroagir para atingir quem foi beneficiado pela descriminalização anterior.

B: O princípio tempus regit actum é a regra, mas ele cede diante da retroatividade benéfica. A Lei Z (abolitio) é superior à Lei X no que tange ao benefício ao réu, devendo ser aplicada para extinguir a punibilidade retroativamente.

D: A Súmula 711 do STF determina a aplicação da lei mais grave se esta entrar em vigor durante a permanência. Contudo, se após a Lei Y (mais grave) sobrevier a Lei Z (abolitio criminis), esta última deve prevalecer obrigatoriamente, pois a descriminalização é o grau máximo de benefício ao réu.

E: A combinação de leis para criar uma terceira norma (lex tertia) é vedada pelo STF e STJ, pois o juiz estaria atuando como legislador.

Questão 09: C.

O Art. 215-A (Importunação Sexual) é aplicado quando o ato libidinoso ocorre sem violência ou grave ameaça (ex: passar a mão em transporte público). Se houver violência, o crime passa a ser Estupro (Art. 213).

A: Após a Lei 13.718/18, a ação penal nos crimes sexuais é pública incondicionada (Art. 225).

B: Se não há violência e a vítima não é vulnerável, é importunação, não estupro de vulnerável.

D: A conduta de satisfazer a própria lascívia mediante a presença de criança ou adolescente, sem contato físico, configura o crime específico do Art. 218-A do CP (Satisfação de Lascívia mediante Presença de Criança ou Adolescente), e não estupro. O estupro exige a prática ou imposição de ato libidinoso que envolva a liberdade ou integridade da vítima, geralmente pressupondo um agir contra esta.

E: Embora o favorecimento da prostituição de vulnerável (Art. 218-B) seja um crime comum e não admita a forma culposa, a alternativa está incorreta no contexto da questão, que foca nas alterações da Lei nº 13.718/2018. Além disso, o foco da lei mencionada foi a criação da importunação sexual e a transformação da ação penal, não alterando a estrutura básica do Art. 218-B de modo a torná-lo a resposta "correta" frente à definição de importunação da alternativa C.

Questão 10: C.

I (Art. 181, I), II (Art. 183, I) e IV (Art. 183, III) estão corretas. A isenção de pena por razões familiares é limitada a crimes sem violência e contra vítimas com menos de 60 anos.

III: O Art. 183, inciso II, deixa claro que o benefício da isenção de pena não se estende ao estranho que participa do crime.